

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0809081-54.2021.8.14.0028

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

APELADO: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

RELATORA: DES^a. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA contra sentença proferida em embargos à execução opostos por CD MARABÁ COMÉRCIO LTDA – EPP, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0008943-43.2009.8.14.0028.
 2. A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte apelante sustenta que não houve inércia sua, mas sim falha do juízo na efetivação da citação, afastando a ocorrência de prescrição.
-

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência ou não de prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial; (ii) definir se a sentença que reconhece a prescrição extingue também os embargos à execução por perda superveniente de objeto; (iii) analisar se a parte embargada deve arcar com os ônus sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.
-

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a prescrição intercorrente e extinta a execução, perde-se o objeto dos embargos à execução, dado seu caráter incidental. Configura-se, portanto, ausência superveniente de interesse processual.
5. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, impõe-se a extinção dos embargos à execução sem resolução de mérito.

6. Aplicando-se o princípio da causalidade, os honorários advocatícios e custas processuais devem ser suportados pela parte exequente, que deu causa à propositura dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, extinguindo os embargos à execução sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, reconhecida a perda superveniente de objeto.

Tese de julgamento:

“1. A extinção da execução por prescrição intercorrente acarreta a perda superveniente de objeto dos embargos à execução.

2. A ausência de interesse processual superveniente impõe a extinção dos embargos sem resolução de mérito.

3. Aplicado o princípio da causalidade, deve a parte exequente arcar com os ônus sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 240, §2º; 485, VI; 487, II; 85, §§2º e 10; Código Civil, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, IAC 1, Corte Especial, j. 26.06.2019;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Rel. Des. João Cândio, 18ª Câmara Cível, j. 24.08.2021;

TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Rel. Des. Dárcio Lopardi Mendes, 15ª Câmara Cível, j. 20.05.2021;

STJ, REsp 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.03.2007.

Trata-se de **APELAÇÃO CÍVEL** interposta por **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA** contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos da EMBARGOS À EXECUÇÃO que **julgou procedentes os embargos**, reconhecendo a **prescrição intercorrente**, com fulcro no art. 487, II, do CPC, e extinguiu a execução.

Narram os autos de origem que WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S.A ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0008943-43.2009.8.14.0028 contra FLY INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES SUCOS E ALIM. LTDA.

Segundo a WHITE MARTINS efetivou transação comercial com a Executada, para venda de gases industriais, tendo a Executada deixado de pagar o valor de R\$ 55,537,77 (Cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e sete centavos), conforme planilha abaixo e demonstrativo de cálculo anexa.

Em 24 de agosto de 2010, o Juízo a quo ordenou a citação da Executado (Num. 24951607 - Pág. 1, da execução).

A Executada compareceu espontaneamente aos autos em 08/09/2021, tendo a mesma oferecido bens a penhora a comunicando a interposição de Embargos à Execução (Num. 34010382 - Pág. 1/Num. 34011389 - Pág. 1, da ação executiva).

Em 08 de setembro de 2021, a CD MARABÁ COMERCIO LTDA - EPP ajuizou a EMBARGOS À EXECUÇÃO n. 0809081-54.2021.8.14.0028 contra a WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA, arguindo que a ação executiva deve ser extinta, porque a exequente não teria atendido ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Alegou a prescrição intercorrente da demanda, devido o decurso de mais de 10 anos entre a sua propositura e a citação da executada.

Aduz também, que é nulo a execução, devido às notas fiscais estarem ilegíveis.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da tutela provisória.

Em despacho inicial, o Juízo a quo ordenou a expedição de certidão de tempestividade, recebeu os embargos à execução, sem efeito suspensivo (art. 919, CPC), ordenou a intimação das partes para especificar provas, justificando-as quanto à sua necessidade e utilidade para solução da controvérsia.

A embargada informou que utilizará as provas documentais já acostadas aos autos e não possui interesse na produção de outras provas (Id. 61551025 - Pág. 1). O embargante, por sua vez, requereu o juízo de retratação, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução (Id. 68455300 - Pág. 1).

A embargante interpôs Agravo de Instrumento (0808499-07.2022.8.14.0000) indicado no Id. 68456931 - Pág. 1. A decisão em Agravo de Instrumento foi conhecida e negado provimento (Id. 92857922 - Pág. 27), transitando livremente em julgado, conforme certidão de Id. 92857922 - Pág. 29.

A parte embargada manifestou-se pelo julgamento dos Embargos à Execução (Id. 103726211 -

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Da Prescrição Intercorrente

A embargante alega a prescrição intercorrente, pois a citação ocorreu após 11 anos da distribuição do feito. Segundo alega, houve paralisação da execução por período superior ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, VIII do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Verifica-se que, de fato, houve uma significativa paralisação no andamento do processo, atribuível à embargada. A demora injustificada em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução caracteriza a inércia da parte exequente.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente.

Da Validade dos Documentos Executivos

A embargada defende que os documentos apresentados são idôneos e conferem força executiva ao título. No entanto, a análise dos autos revela que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a exigibilidade do crédito, dada a alegação de prescrição intercorrente, que, se acolhida, extingue a pretensão executiva.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por CD Marabá Comércio Ltda, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução movida por White Martins Gases Industriais do Norte S/A, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Certifique-se a presente sentença nos autos executivos (0008943-15.2009.8.14.0028.), para prosseguimento.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante, interpôs **Apelação**, visando à reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e o prosseguimento da execução.

Alega a parte apelante que:

- **A execução foi ajuizada em 2009**, sob a vigência do CPC/1973;
- **A paralisação do processo se deu exclusivamente por desídia do Judiciário**, e não por inércia da exequente;
- **Nunca houve despacho de suspensão do processo**, o que impossibilita o início da contagem do prazo prescricional, conforme tese fixada no IAC n. 1 do STJ;
- **Jamais foi promovida a intimação pessoal da exequente**, condição necessária à configuração da inércia e, portanto, da prescrição intercorrente, nos moldes da jurisprudência consolidada para os processos regidos pelo CPC/1973.

A apelante também destacou que **o processo jamais foi arquivado** e que **sempre se manifestou quando intimada**, sendo a demora atribuível à **secretaria do juízo**, que deixou de cumprir ordem de citação emitida em 24/08/2010. Esta citação só foi efetivada mais de quatro anos depois, em 14/04/2015.

Argumenta que:

- A jurisprudência do STJ, consolidada no **IAC 1/STJ**, estabelece que **o termo inicial da prescrição intercorrente, sob a égide do CPC/1973, é o dia seguinte ao término do prazo de suspensão judicial da execução**, ou, na sua ausência, o prazo de um ano previsto no art. 40, §2º, da LEF — o que **não ocorreu no caso dos autos**;
- **É imprescindível a intimação pessoal da parte exequente para configuração da inércia**, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, REsp 1.694.685/RS, entre outros);
- Mesmo a única paralisação por culpa da exequente (não pagamento de custas para carta precatória em 28/01/2016) foi **suprida em 18/06/2018**, sem completar o triênio legal da prescrição.

Sustenta ainda que:

- O princípio do contraditório **foi violado**, pois a exequente não foi intimada para se manifestar antes do reconhecimento da prescrição;
- A exequente **tomou providências ativas ao longo dos anos**, inclusive requerendo audiência de conciliação e diligências para localização da executada;
- Os documentos que instruem a execução são **legíveis, autênticos, e constituem título executivo extrajudicial** nos moldes do art. 784, I e III do CPC;
- Os títulos executivos foram **protestados corretamente** e os requisitos da Lei de Duplicatas (Lei nº 5.474/1968) foram observados.

Por fim, requer que:

- **Seja reformada a sentença de improcedência**, afastando-se a prescrição intercorrente, e reconhecendo-se a validade e exigibilidade do crédito exequendo;
- **Sejam julgados improcedentes os embargos à execução**, com o reconhecimento da **total procedência da ação executiva**;
- **Com fundamento no art. 1.013, §4º, do CPC**, seja o mérito julgado diretamente pelo Tribunal, por se tratar de matéria madura, evitando-se a devolução ao juízo de origem.

A **CD Marabá Comércio Ltda**, apresentou **contrarrazões**, defendendo a **manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente** e extinguiu a execução. Sustenta, preliminarmente, que a apelante inova em sede recursal ao invocar a inaplicabilidade da

prescrição com base no CPC/73, tese **não debatida em primeira instância**, o que configura **preclusão consumativa**.

Aponta ainda a **ausência de impugnação específica** sobre outro fundamento autônomo da sentença — a **insuficiência probatória da dívida** — o que, por si só, inviabiliza o conhecimento do recurso por **violação ao princípio da dialeticidade**.

No mérito, reitera a **configuração da prescrição intercorrente**, imputando à apelante a responsabilidade pela demora na citação. Defende também que **os documentos apresentados não constituem título executivo válido**, por serem ilegíveis, incompletos e sem comprovação da prestação dos serviços ou entrega das mercadorias. Por fim, rebate a tentativa de inclusão de empresa terceira (FLY AÇAÍ), argumentando que **não há vínculo jurídico entre ela e a executada**.

Requer o **não conhecimento da apelação**, ou, subsidiariamente, seu **desprovimento**, além da **majoração dos honorários sucumbenciais** e **asseguramento do direito à sustentação oral**.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Trata-se de ação de embargos à execução objetivando a extinção da execução arguindo que a ação executiva deve ser extinta, porque a exequente não teria atendido ao comando judicial de manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Alegou a prescrição intercorrente da demanda, devido o decurso de mais de 10 anos entre a sua propositura e a citação da executada.

Aduz também, que é nulo a execução, devido às notas fiscais estarem ilegíveis.

Ao final, requereu a atribuição de efeito suspensivo à execução, nos termos do § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil, uma vez que estão presentes os requisitos da tutela provisória.

Nos autos apensos da execução sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Dos Fatos

A presente ação de execução foi ajuizada em 03/12/2009. Conforme despacho no Id. 24951607 - Pág. 1, a citação do executado foi determinada em 24/10/2010.

Foi proferido despacho no Id. 24951611 - Pág. 1 em 24/01/2013, determinando a intimação do exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. O exequente manifestou-se nos autos (Id. 24951616 - Pág. 1) e requereu a expedição de mandado de citação.

Despacho no Id. 24951617 - Pág. 1 deferiu o petitório do exequente. No entanto, a certidão do oficial de justiça no Id. 24951617 - Pág. 6 relatou que a citação do executado foi infrutífera em 14/04/2015.

O exequente indicou novo endereço para citação e penhora de bens (Id. 24951618 - Pág. 1), e o despacho no Id. 24951619 - Pág. 1 deferiu o pedido mediante recolhimento de custas, realizado em 18/06/2018 (Id. 24951622 - Pág. 1).

Foi designada audiência de conciliação (Id. 24951625 - Pág. 1), mas a citação do executado somente ocorreu em 18/12/2019 (Id. 24951628 - Pág. 5), quase 11 anos após o ajuizamento da ação.

Da Prescrição Intercorrente

Conforme entendimento pacificado, a prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do exequente em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução, configurando o abandono do feito.

Observa-se nos autos que a parte autora não promoveu a citação do executado no tempo hábil, deixando transcorrer mais de 11 (onze) anos desde o ajuizamento da ação sem a citação válida.

Por conseguinte, os mandados citatórios não foram cumpridos, de forma tempestiva, por culpa do próprio exequente, que não soube informar o endereço correto do réu, ou demorou para recolher as custas das diligências

que deveria adiantar, o que afasta a retroação do efeito interruptivo da prescrição à data do ajuizamento da ação. Vejamos:

“3. A interrupção da prescrição se dá com o despacho do juiz que ordena a citação, se o demandante promover no prazo e na forma da lei processual. E, sendo válida, retroage à data da propositura da ação (artigos 202, inciso I do Código Civil e 219, § 1º do CPC de 1973). 4. Não ocorrendo a citação válida em tempo hábil, na forma preconizada no art. 219, §§ 2º e 3º do CPC de 1973 (art. 240 §§ 2º e 3º do CPC de 2015), opera-se a prescrição da pretensão executiva. 5. Se a parte autora não promover a citação na forma e no prazo da lei processual e sem que os mecanismos do Poder Judiciário tenham contribuído para tanto, decorrido o prazo legal, é correto o pronunciamento da prescrição.” (Acórdão do TJDF 1181358, 00020533320108070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 26/06/2019, publicado no PJe: 05/07/2019)

No presente caso, restou evidenciado que houve uma significativa paralisação no andamento do processo, atribuível à inércia do exequente, que não diligenciou de forma eficaz para a citação do executado.

Assim, reconheço a prescrição intercorrente, conforme fundamentos expostos nos Embargos à Execução nº 0809081-54.2021.8.14.0028, já transitados em julgado.

Dispositivo

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0008943-43.2009.8.14.0028, movida por White Martins Gases Industriais do Norte Ltda em face de CD Marabá Comércio Ltda, reconhecendo a prescrição intercorrente.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.

A extinção dos embargos à execução deve ser mantida, mas sob fundamentação distinta, em vista a falta de interesse de agir superveniente, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, é medida impositiva.

Isso porque os embargos possuem natureza incidental e seguem a sorte da execução.

Assim, extinta a execução, por consequência lógica, perde-se o objeto dos embargos, haja vista a inexistência de substrato fático-jurídico.

Também, não há mais interesse (necessidade e utilidade) da parte embargada/apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência do TJMG:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - CARÊNCIA DE AÇÃO POR PERDA DO OBJETO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA DEMANDA EXECUTIVA POR DECISÃO PROFERIDA EM OUTRO FEITO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Prolatada decisão em outro feito pondo no fim à ação executiva pela ocorrência de prescrição, a qual transitou em julgado, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, impondo-se a extinção dos embargos à execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.566464-2/001, Relator (a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da sumula em 24/08/2021)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ARTIGO 674 DO CPC - PERDA DO OBJETO - EXTINÇÃO - ARTIGO 485, VI, DO CPC - FALTA DE INTERESSE DE AGIR

SUPERVENIENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Constituem os Embargos de Terceiro ação autônoma e incidente, de procedimento especial e natureza possessória, admissível sempre que o terceiro sofrer turbacão ou esbulho na posse de seus bens por ato de constricão judicial, que constitui pressuposto essencial e indispensável para seu ajuizamento. Diante da perda do objeto da ação, a extinção deverá ocorrer com arrimo no artigo 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente de interesse de agir. De acordo com o princípio da causalidade, a parte que deu ensejo à propositura da demanda deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Considerando que a parte embargada foi quem deu causa à propositura dos Embargos de Terceiro, deve arcar com os ônus da sucumbência". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.511810-2/001, Relator (a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/05/2021, publicação da sumula em 28/05/2021)

No que diz respeito aos honorários advocatícios, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre do art. 85 do Código Processo Civil.

Confira-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Na espécie, trata-se ação de embargos com a finalidade de extinguir a execução nº 0008943-43.2009.8.14.0028 (autos apensos) ajuizada pelo apelado em face do apelante.

Assim, dúvida não há de que o apelado/exequente deu causa ao ajuizamento desta ação, devendo arcar com os ônus sucumbenciais.

No tema o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

"PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a

penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos Embargos de Terceiro. Mostra-se viável a fixação da verba honorária quando configurada pretensão resistida em embargos de terceiro, ou seja, quando a ação for contestada pelo credor embargado. Recurso especial provido". (REsp nº 627.168/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ 19.03.2007 p. 306 - grifo nosso)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reconhecer prejudicado os Embargos À Execução e modificar o fundamento da extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, VI) e mantendo a condenação da Apelada/Embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução.

Em razão do parcial provimento das apelações, não é devido a majoração de trata o art. 85§º 11, CPC. (REsp 1.539.725/DF).

Custas recursais, pela Apelante.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora